

0088863-88.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... uso de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram R\$400,00, evadindo-se em seguida.

No dia 05 de maio de 2014, por volta de 20h40min, voltaram o acusado e seus comparsas ao local e, mais uma vez, com uso de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram R\$400,00, se evadindo do local na posse do numerário do ofendido.

Por fim, no dia 27 de maio de 2014, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0088863-88.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0088863-88.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 348/2014 - 62º Distrito Policial - Jardim Popular

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DE SANTANA ANSELMO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

ANDERSON DE SANTANA ANSELMO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, I e II, por três vezes, nos termos do art. 69, ambos do Código Penal, porque no dia 21 de janeiro de 2014, por volta das 20h40min, na Avenida Paranaguá, 2285, Ermelino Matarazzo, nesta capital, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com outros indivíduos não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Ednilson Conceição do Carmo de Jesus, a quantia de R\$400,00, pertencente à empresa André Mendes de Mattos Drogaria; porque no dia 05 de maio de 2014, por volta das 20h40min, na Avenida Paranaguá, 2285, Ermelino Matarazzo, nesta capital, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com outros indivíduos não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra André Mendes de Mattos, a quantia de R\$400,00, pertencente à empresa André Mendes de Mattos Drogaria e porque no dia 27 de maio de

2014, por volta das 20h40min, na Avenida Paranaguá, 2285, Ermelino Matarazzo, nesta capital, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com outros indivíduos não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra André Mendes de Mattos, a quantia de R\$400,00, pertencente à empresa André Mendes de Mattos Drogaria. Segundo a denúncia, o acusado se associou a outros indivíduos para roubar a farmácia existente no local dos fatos. Assim, no dia 21 de janeiro de 2014, por volta de 20h40min se dirigiram à referida localidade e, com uso de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram R\$400,00, evadindo-se em seguida.

No dia 05 de maio de 2014, por volta de 20h40min, voltaram o acusado e seus comparsas ao local e, mais uma vez, com uso de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram R\$400,00, se evadindo do local na posse do numerário do ofendido. Por fim, no dia 27 de maio de 2014, por volta das 19h50min, o acusado e seus comparsas mais uma vez retornaram ao local dos fatos e, na posse de arma de fogo, subtraíram mais dinheiro do local e se evadiram.

A autoria foi desvendada porque o acusado, no mesmo dia, foi preso em flagrante no mesmo dia por outro crime e sua fotografia inserida nos cadastros policiais, sendo reconhecido por testemunha. Na fotografia do fls.32 ele está com a mesma roupa usada no crime praticado contra a vítima.

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2021 (fls. 68/70).

O réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal foi ouvida a vítima e o réu marcou-se revel.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação, para condenar o réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a absolvição do réu, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, consideração da menoridade relativa, afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, continuidade delitiva nos termos do art. 71 do Código Penal e regime inicial mais brando para início do cumprimento da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Vez que não houve apreensão de res furtiva, tanto a materialidade como a autoria dos delitos surgem da prova oral coligida aos autos, bem como do Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e pela prova oral coligida aos autos.

O réu negou a prática do delito, dizendo que roubou a farmácia uma vez, nenhuma dessas dos autos, mas já pagou, está trabalhando, estão querendo incriminá-lo porque foram várias vezes roubados. Não se recorda onde estava no dia dos fatos. Já está há um ano na rua.

Sua simples negativa, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a ele incumbia a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feita.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima André RECONHECEU o acusado em Juízo como autor dos delitos. Disse ser dono da farmácia do local. O acusado adentrava na farmácia com outras pessoas, um ia para o caixa, outro ia "em cima" do pessoal do balcão, sempre agressivo, com arma de fogo. Quase desistiu do negócio, três vezes foi assaltado pelo réu e vários outros roubos o réu fez e não registrou ocorrência. Outra pessoa que mostrava a arma, subtraíram dinheiro. Viviam na Delegacia de Polícia, foi assaltado mais de 40 vezes. Um funcionário seu reconheceu ANDERSON num local de salgados. Acionou a polícia e assim já reconheceram o acusado. Todas as vezes que foi roubado entregou as imagens para a polícia civil. Estava em um dos roubos.

A vítima Edenilson RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito por si sofrido. Disse que o acusado chegou no local com outras pessoas, estava no balcão, O réu anunciou o roubo, mostrando uma arma na cintura para ele, tentou lhe revistar, disse que não tinha nenhum bem, ele foi até o caixa, não sabe o que ele

levou de lá, mas levou dinheiro, e fugiram em seguida. Não se recorda se estava em outros roubos que o réu tenha feito na farmácia.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente, nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do contexto probatório produzido nos autos, desde que haja coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente como PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1502306-84.2020.8.26.0544 -Voto nº 13491 15 fundamento único para condenar o réu" (STJ HC nº 100.909/DF 5ª Turma Relª. Min. Laurita Vaz DJe 08.05.2008).

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido."(TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

O policial militar Robson Sgrignoli lembra do local porque o proprietário era vítima constante de roubos, mas não se recorda de mais detalhes. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Tiago Cesar de Lima. A vítima dizia que os roubadores estavam armados e em mais de uma pessoa.

Assim, a prova da acusação restou irrefutável e é suficiente para a condenação.

Os roubos restaram, assim, consumados, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela, tanto é que os bens da vítima nem mesmo foram recuperados.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

E a jurisprudência:

"Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal

Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada" (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

"O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade" (STJ/EREsp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

Ademais, devem ser reconhecidas as causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma, demonstradas pela prova oral coligida nos autos, não sendo necessário para o reconhecimento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo a apreensão ou perícia dela:

"PROCESSO PENAL - Nulidade - Cerceamento de defesa - Inobservância do rito processual estabelecido pela Lei nº 11.719/08 - Inocorrência - Interrogatório realizado no início da instrução, em conformidade com a lei anterior, vigente ao tempo da prática do ato - Observância das formalidades legais - Eiva não demonstrada - Preliminar rejeitada - Roubo circunstanciado - Apelo defensivo - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos das vítimas, que efetuaram reconhecimento pessoal - Validade - Negativa isolada - Suficiência para a procedência da ação penal - Condenações mantidas - Causa de aumento do emprego de arma - Manutenção. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Causa de aumento do concurso de agentes. Manutenção. Palavra das vítimas, que foi explícita ao mencionar que os recorrentes agiram em conluio com, ainda, outros indivíduos. Pena. Elevação da pena base pelas circunstâncias do delito. Regime prisional fechado mantido. Delito praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo. Roubo circunstanciado. Apelo ministerial. Dosimetria. Agravamento da reprimenda. Circunstância judicial. Pena-base fixada acima do mínimo. Insuficiência. Gravidade da conduta que justifica a elevação pela metade. Concurso de agentes e emprego de arma. Acréscimo de 3/8. Causas de aumento bem dosadas. Apelo ministerial parcialmente provido."(TJSP - APL nº 0.001.195-52.2004.8.26.0334 - Ac. 5.257.920 - Monte Aprazível - 16ª Câ. de Direito Criminal - Rel. Des. Almeida Toledo - J. 12.07.2011 - DJESP 30.08.2011)-grifei.

Inafastável, assim, a condenação do acusado nos termos da denúncia por infração ao art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, por três vezes (considerando a data dos fatos, anterior à modificação da Lei nº 13.654/18) em concurso material de delitos, na forma do art. 69 também do Código Penal, pois os crimes foram praticados em um intervalo de meses entre o primeiro e segundo roubos e de 22 dias entre o segundo e o terceiro.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O acusado é tecnicamente primário, vez que registra condenação posterior por roubo (fls. 163/165).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base para cada um dos roubos no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa do acusado à época dos fatos por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Pelas causas de aumento dos roubos – emprego de arma de fogo, e concurso de agentes – de rigor a exasperação da pena em 3/8, totalizando cinco anos e seis meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa para cada um dos delitos.

Adoto tal coeficiente de aumento de pena a fim de não equalizar situações desiguais, ainda mais em delitos violentos, pois, no presente caso, o roubo foi

praticado mediante duas majorantes, que denotam elevada reprovabilidade da conduta, na medida em que implicam temor demasiado à vítima e reduzem a possibilidade de pronta reação. Isso porque, restou demonstrado que as vítimas foram subjugadas pelo acusado e seus comparsas, unidos em comunhão de desígnios e armados, para ameaçá-las e intimidá-las, e, assim, impedir/reduzir a possibilidade de reação e facilitar a subtração dos bens que almejavam, tudo visando ao êxito da empreitada criminosa, pelo que evidente o maior grau de reprovação da conduta do réu e o maior risco à integridade física da(s) vítima(s), que justificam concretamente o aumento superior a 1/3.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ e o E. TJSP:

"As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo, por oito agentes, que agiram de forma premeditada, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das três majorantes do crime de roubo" (AgRg no HC n. 754.322/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

"presentes duas causas de aumento, a maior reprovabilidade da conduta impede a elevação na singela fração de 1/3, dado que ambas as majorantes foram decisivas para a consumação do crime, além do que a integridade física da vítima foi efetivamente colocada em risco (...) Nessa medida, mantém-se o quantum adotado de 3/8" (TJSP; Apelação Criminal 0023293-29.2012.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021) - trecho do voto destacado.

"a pena majorada no mínimo de 1/3 para aquele que incide em apenas uma causa especial e no mesmo patamar para o agente que pratica o crime com duas causas de aumento revela situação injusta, que deve ser evitada pelo julgador" (TJSP; Revisão Criminal 2180217-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Tietê - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021) - trecho do voto destacado.

"APELAÇÕES CRIMINAIS RECÍPROCAS. LATROCÍNIO CONSUMADO E ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM (...) TERCEIRA ETAPA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. De rigor o provimento do pedido ministerial para o incremento da fração de aumento adotada em razão da incidência das duas causas de aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima quanto ao delito contra a vítima Janete. No caso concreto, os acusados estavam em superioridade numérica (cinco ao todo) e mantiveram a vítima Janete refém por cerca de 45 (quarenta e cinco) minutos, circunstâncias que bem justificam a adoção do percentual de 3/8 (três oitavos), eleito pela jurisprudência, inclusive desta Colenda Câmara, como o mais adequado ao caso que, à evidência dos autos, não pode receber tratamento semelhante ao crime singelamente circunstanciado, dada a maior reprovabilidade da conduta e intimidação das vítimas" (TJSP; Apelação Criminal 1500957-42.2019.8.26.0589; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022) Pelo concurso material entre os delitos, tendo o acusado praticado três delitos mediante três ações distintas, como as penas impostas, consoante o art. 69 do Código Penal, totalizando dezesseis anos e seis meses de reclusão e pagamento de 39 dias-multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu ANDERSON DE SANTANA ANSELMO, qualificado nos autos, como incurso no art. 157,

§2º, I e II, por três vezes, nos termos do art. 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de dezesseis anos e seis meses de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 39 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Vez que condenado por delitos graves e violento, o réu não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, por sua personalidade manifestamente violenta e voltada para a prática delitiva e pela pena aplicada e tendo em vista a gravidade de sua conduta e periculosidade, demonstradas no curso do crime por ele praticado, com desrespeito ao patrimônio e vida alheios. Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que: "Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - 4ª Câ. de Direito Criminal - Rel. Des. Willian Campos - J. 16.08.2011 - DJESP 29.08.2011 - grifei).

Anote-se recente precedente do C. STJ: "A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

Vez que o acusado respondeu solto aos termos do processo e e ele não deu azo à decretação de sua prisão preventiva, faculto o recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA